

Condiciones Generales de Protección Plus

**Protege tus ahorros,
cumple tus metas**



Condiciones Generales Protección Plus

Nº póliza .

Índice

Título I.	Cuadro resumen de coberturas.....	1
Título II.	Definiciones.....	1
Título III.	Objeto de la póliza.....	2
Artículo 1.	Objeto	2
Artículo 2.	Definición de los riesgos cubiertos	3
Artículo 2.1	Cobertura de fallecimiento decreciente	3
Artículo 2.2	Cobertura de invalidez permanente absoluta decreciente	4
Artículo 3.	Exclusiones aplicables a las coberturas	5
Artículo 4.	Deber de declaración del asegurado	6
Título IV.	Primas.....	8
Artículo 5.	Primas	8
Título V.	Modificaciones de la póliza.....	8
Artículo 6.	Modificación de coberturas	8
Artículo 7.	Modificación de capitales asegurados	9
Título VI.	Regulación y funcionamiento de la póliza.....	9
Artículo 8.	Bases de la póliza	9
Artículo 9.	Eficacia y duración de la póliza	9
Artículo 10.	Aceptación de la póliza	9
Artículo 11.	Cancelación de la póliza	10
Artículo 12.	Pago de las prestaciones	11
Artículo 13.	Inembargabilidad de las prestaciones	13
Artículo 14.	Prescripción	13
Artículo 15.	Duplicado de la póliza	13
Artículo 16.	Comunicaciones	13
Artículo 17.	Legislación aplicable y jurisdicción	13
Artículo 18.	Instancias de reclamación	13
Artículo 19.	Impuestos	14
Artículo 20.	Riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros	14

Protección Plus es el seguro que protege sus ahorros y le garantiza que, pase lo que pase, usted podrá seguir cumpliendo sus metas.

En estas Condiciones Generales encontrará, entre otro tipo de información, una descripción completa de todas las coberturas, exclusiones y delimitaciones que tiene este producto. Para conocer las coberturas que usted ha contratado, así como sus capitales, revise las últimas Condiciones Particulares o suplementos en vigor.

Título I. Cuadro resumen de coberturas

FALLECIMIENTO DECRECIENTE (Cobertura Obligatoria)	LÍMITE DE EDADES		DURACIÓN	PRIMA DE AHORRO A CUBRIR		PERIODO DE CARENCIA
	Mín- Máx contratación	Máx vencimiento	Desde / Hasta	Desde / Hasta		
	18 - 60	75				
INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA DECRECIENTE (Cobertura Opcional)	LÍMITE DE EDADES		5 - 57 años	600€ - 5.000€		Sin periodo de carencia
	Mín- Máx contratación	Máx vencimiento				
	18 - 60	67				

Título II. Definiciones

En esta póliza de seguro se entiende por:

Compañía: Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.E., que está bajo la supervisión y control de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSYFP) y se rige por las leyes españolas, y específicamente por la normativa de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras. Nationale- Nederlanden Vida tiene su domicilio en la Avenida de Bruselas 16, de Alcobendas, Madrid.

Tomador: es quién suscribe esta póliza con la Compañía y que se obliga al pago de la prima, correspondiendo a él todos los derechos y obligaciones de la póliza, salvo aquellos que correspondan expresamente al asegurado o a los beneficiarios.

Asegurado: la persona física residente fiscal en territorio español, sobre cuya vida se contrata el seguro. Para este contrato, se acuerda que no podrán ser asegurados las personas que en el momento de la emisión del contrato sean menores de 18 años o mayores de 60 años.

Beneficiario: es la persona con derecho a recibir las prestaciones aseguradas, para la cobertura de fallecimiento será la persona o personas físicas designadas por el tomador; en el supuesto que se haya designado más de un beneficiario, salvo que se estipule lo contrario, el cobro de la prestación se realizará a partes iguales. Para el resto de garantías, el beneficiario será el propio asegurado.

Fecha de efecto: es la convenida para el inicio de la eficacia de la póliza. Figura en las Condiciones Particulares de la póliza.

Póliza: está formada por los siguientes documentos:

- Solicitud del Seguro
- Declaración de salud
- Condiciones Particulares, que individualizan el riesgo
- Condiciones Generales, que definen y delimitan las coberturas, su objeto y contenido
- Condiciones Limitativas, que recalcan las exclusiones del producto
- Suplementos posteriores a la emisión de la póliza

Prima: es el precio del seguro a cuyo pago se obliga el tomador, siendo a su cargo los impuestos y recargos legales repercutibles en cada momento, con la duración y frecuencia de pago elegida.

Duración: es el número de años que se mantendrá en vigor la póliza, desde la Fecha de efecto hasta la Fecha de vencimiento. Este plazo lo elige el tomador/asegurado en la contratación de la misma.

Capital asegurado: es la cantidad establecida en las Condiciones Particulares de la póliza y que representa el límite máximo de la indemnización para cada una de las coberturas contratadas.

Siniestro: es la ocurrencia de uno de los riesgos asegurados, en donde la Compañía tiene la obligación de indemnizar, dentro de los límites y con las exclusiones pactadas en el contrato. El conjunto de los daños derivados de un mismo evento constituye un solo siniestro.

Deporte de riesgo: se considera deporte de riesgo aquel cuya práctica implique peligro para la integridad física de quien lo realiza. Se considera deporte de riesgo: paracaidismo, salto base, wingsuit flying, parapente, puenting, rafting, barranquismo, buceo, escalada, ciclismo en carretera.

Residente fiscal en territorio español: una persona física es residente fiscal en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios de los calificados como paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en el mismo durante 183 días en el año natural.
2. Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta.
3. Que residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de esta persona física. Este tercer supuesto admite prueba en contrario.

Título III. Objeto de la póliza

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la póliza son las siguientes coberturas:

- Fallecimiento decreciente
- Invalidez permanente absoluta decreciente

Las coberturas son excluyentes entre sí, es decir, una vez que la Compañía acepte el pago de la prestación de una de las coberturas contratadas, el beneficiario designado recibirá el capital estipulado en las Condiciones Particulares para esa cobertura, anulándose la póliza en su totalidad.

El límite de edad del asegurado en el momento de emitir la póliza es de 60 años, siendo además necesario:

- a. Ser persona física.
- b. Cumplir con las afirmaciones recogidas en el cuestionario y/o declaración de salud, manifestadas por el asegurado en la cotización del seguro.
- c. Ser residente en España.

Artículo 2. Definición de los riesgos cubiertos

En este artículo se describen cada uno de los riesgos cubiertos por la póliza indicando asimismo los hechos que se excluyen para cada uno de ellos.

Las coberturas contratadas y sus capitales asegurados constan en las Condiciones Particulares de la póliza.

Ámbito territorial

El Asegurado debe ser residente en España. Se cubrirán, siempre que la situación sea reconocida por el organismo español correspondiente:

- Los siniestros de fallecimiento ocurridos en España y en el extranjero.
- Los siniestros de Incapacidad Permanente Absoluta reconocidos en España o alguno de los países de la Unión Europea.

Artículo 2.1 Cobertura de fallecimiento decreciente

Esta cobertura es la principal y obligatoria para la contratación del seguro.

¿Qué cubrimos?

El fallecimiento del asegurado producido durante la vigencia de la póliza, cualquiera que sea la causa que lo haya provocado y **de acuerdo con las delimitaciones y exclusiones aplicables al contrato.**

¿Cómo lo cubrimos?

La Compañía abonará al beneficiario el capital asegurado estipulado en las Condiciones Particulares, una vez reconocido el pago de la prestación.

El capital asegurado en caso de fallecimiento se fija durante la contratación de la póliza en función de la prima de ahorro que se quiera cubrir y de la duración del seguro elegida. Este capital decrece anualmente en la misma cantidad que la prima de ahorro elegida, en el momento de la contratación o en modificaciones posteriores, y mientras la póliza esté en vigor. Los capitales asegurados específicos para cada anualidad están recogidos en el Anexo de las Condiciones Particulares.

¿Qué no cubrimos?

Aquellos hechos que se describen en el artículo 3 de estas Condiciones Generales.

Artículo 2.2 Cobertura de Invalidez permanente absoluta decreciente

¿Qué es?

Es la situación física o mental irreversible del asegurado, originada independiente de su voluntad, determinante de la total ineptitud del mismo para el mantenimiento permanente de toda actividad laboral o actividad profesional y otorgada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social Español u organismo competente.

En el supuesto de que el asegurado no esté de alta en el sistema de Seguridad Social, será imprescindible la aportación de la calificación de minusvalía emitida por el Organismo español competente de la Comunidad Autónoma del asegurado en el que se reflejen las causas y el grado de minusvalía. Para ser considerada una invalidez permanente absoluta a los efectos de su cobertura en este contrato, será necesario que el grado de minusvalía sea superior a un 65%.

¿Qué cubrimos?

La invalidez permanente absoluta del asegurado, **producida durante la vigencia de la póliza**, cualquiera que sea la causa que la haya provocado y **de acuerdo con las delimitaciones y exclusiones aplicables al contrato.**

¿Cómo la cubrimos?

La Compañía abonará al beneficiario o beneficiarios el capital asegurado estipulado en las Condiciones Particulares, una vez reconocido el pago de la prestación.

Al igual que para la cobertura de fallecimiento, el capital asegurado en caso de invalidez permanente absoluta se fija durante la contratación de la póliza en función de la prima de ahorro que se quiera cubrir y de la duración del seguro elegida. Este capital decrece anualmente en la misma cantidad que la prima de ahorro elegida, en el momento de la contratación o en modificaciones posteriores, y mientras la póliza esté en vigor. Los capitales asegurados específicos para cada anualidad están recogidos en el Anexo de las Condiciones Particulares.

Para que la Compañía pague la prestación correspondiente será necesario que dicha invalidez permanente absoluta haya sido reconocida, antes de que el asegurado cumpla los 67 años, mediante resolución definitiva y firme por el Instituto Nacional de la Seguridad Social u organismo competente.

A estos efectos, se considera como fecha de reconocimiento de la Invalidez Permanente Absoluta del Asegurado la fecha en que se eleve a definitivo el dictamen-propuesta reconociendo la invalidez. En el caso de que la invalidez sea reconocida judicialmente, la fecha de efecto será la que se indique en la sentencia.

La fecha de efecto de reconocimiento de la Invalidez Permanente Absoluta, tanto por enfermedad como por accidente, debe estar dentro del periodo de vigencia de este contrato. Es decir, no se aceptará la Invalidez Permanente Absoluta cuando la fecha de reconocimiento de la misma sea anterior o posterior a la vigencia de este contrato.

Una vez reconocido el pago de la prestación por invalidez permanente absoluta, se abonará la prestación y la póliza quedará cancelada.

¿Qué no cubrimos?

Aquellos hechos que se describen en el artículo 3 de estas Condiciones Generales.

Artículo 3. Exclusiones aplicables a las coberturas

3.1 Exclusiones comunes a todas las coberturas:

La Compañía no abonará ninguna de las garantías de la póliza si se produce un siniestro por alguno de los siguientes supuestos:

1. Las consecuencias de enfermedades o accidentes originados antes de la fecha de entrada en vigor de la póliza, aunque las consecuencias de los mismos persistan, se manifiesten o determinen durante la vigencia de esta póliza.
2. Dolo o culpa grave del asegurado.
3. Actos de imprudencia temeraria o negligencia grave del asegurado, participación del asegurado en actos delictivos, apuestas, desafíos, o riñas, salvo que en este último caso hubiera actuado en legítima defensa o en tentativa de salvamento de personas o bienes.
4. Tentativa de suicidio, efectuadas bien en perfectas facultades mentales o bien por enajenación mental.
5. Un acto criminal del asegurado.
6. Encontrarse el asegurado bajo la influencia de drogas, estupefacientes, psicotrópicos o medicamentos (sin prescripción médica o en cantidades no prescritas), o alcohol. Se entenderá que el asegurado ha consumido medicamentos, drogas o estupefacientes siempre que se determine mediante análisis la presencia de estas sustancias o restos metabólicos de los mismos y los peritos médicos establezcan una correlación directa con el siniestro. Se considerará que el asegurado se encuentra bajo la influencia de alcohol cuando el grado de alcohol en sangre sea igual o superior a 0,5 g/l o su equivalente en concentración en aire espirado o en humor vítreo, siempre que ésta haya sido la causa del siniestro. En caso de accidente en el que la víctima es el conductor de un vehículo a motor, el grado será el legalmente establecido en cada caso en el momento del accidente.
7. Las acciones intencionadas o instigadas por el beneficiario. Esta exclusión afectará únicamente al beneficiario que hubiera realizado esa acción y en la proporción que tuviera asignada en la póliza.
8. Participación en cualquier tipo de vuelo, excepto en aquella actividad como pasajero en vuelos con licencia comercial o tripulación de vuelo, así como los producidos en navegación submarina o en viajes de exploración, o los viajes de carácter personal que sean a países en conflicto o/y desaconsejados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
9. Los siniestros que resulten de la práctica de cualquier deporte de riesgo o que deriven de la participación del Asegurado en competiciones deportivas como profesional, así como los derivados de las actividades que, como profesional o aficionado, requieran de uso de maquinaria de vuelo, vehículo a motor, la participación de un animal o la manipulación de explosivos o armas de fuego.
10. Situaciones políticas o sociales extraordinarias, como guerra declarada o no declarada, motín, revolución o tumulto, o cualquier hecho de naturaleza análoga.
11. Fenómenos sísmicos o meteorológicos de carácter extraordinario, como temblor de tierra, erupción volcánica o inundación.
12. Reacciones nucleares o radioactividad, salvo las aplicaciones en tratamiento médico del asegurado.
13. Los riesgos de carácter extraordinario sobre las personas, cubiertos o excluidos por el Consorcio de Compensación de Seguros de conformidad con la normativa vigente en cada momento.

14. Los siniestros provocados por circunstancias omitidas por el asegurado en el momento de cumplimentar la solicitud de seguro y/o declaración de salud.

3.2 Exclusiones aplicables solo a la cobertura de fallecimiento decreciente

- El suicidio del asegurado o su muerte a consecuencia de intento de suicidio, si ocurre durante el primer año de la póliza.

3.3 Exclusiones aplicables solo a la cobertura de invalidez permanente absoluta decreciente

- Si la situación de invalidez permanente absoluta se produce una vez que el asegurado ha cumplido los 67 años.

Artículo 4. Deber de declaración del tomador y asegurado

Antes de la emisión del contrato

Este contrato se basa en las declaraciones realizadas por el tomador y asegurado del contrato.

Por ello el asegurado deberá, antes de la emisión del contrato, declarar a la Compañía de Seguros, de acuerdo con la declaración de salud y la solicitud, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo.

El tomador/asegurado no está obligado a declarar circunstancias no requeridas por la Compañía en la solicitud, la declaración de salud o en documentos complementarios.

Si la Compañía, una vez que la póliza ya ha entrado en vigor, tiene conocimiento de que el asegurado ha incumplido con su obligación de comunicación en los términos descritos en los dos párrafos anteriores, podrá:

1. Cancelar la póliza mediante comunicación dirigida al tomador en el plazo de un mes a contar desde el conocimiento de la reserva o inexactitud respecto de las preguntas hechas en relación con el asegurado; no estando la Compañía obligada a la devolución de las primas pagadas por el tomador.
2. Si ya se hubiera producido el siniestro, la prestación se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima indicada en las Condiciones Particulares y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.
3. Si medió dolo o culpa grave del tomador y asegurado, quedará la Compañía liberada del pago de la prestación.

Una vez que la póliza está en vigor

A. En caso de disminución del riesgo

1. El tomador/asegurado podrán, durante la vigencia de la póliza, poner en conocimiento de la Compañía todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que, si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la emisión de la póliza, lo habría concluido en condiciones más favorables para el tomador (prima más baja).

B. En caso de agravación del riesgo

1. El tomador del seguro o el asegurado deberán durante la vigencia del contrato comunicar a la Compañía, tan pronto como le sea posible, la alteración de los factores y las circunstancias declaradas en el momento de celebrar el contrato que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por la Compañía en el momento de la perfección del contrato no lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas. No tendrán obligación de comunicar la variación de las circunstancias relativas al estado de salud del asegurado.
2. Una vez efectuada la citada comunicación o si el asegurador conoce la agravación por cualquier otro medio, podrá en un plazo de dos meses, proponer una modificación del contrato. El tomador dispone de quince días a contar desde la recepción de esta proposición para aceptarla o rechazarla. En caso de rechazo, o de silencio por parte del tomador, el asegurador puede, transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato de la póliza previa advertencia al tomador, dándole para que conteste un nuevo plazo de quince días, transcurridos los cuales y dentro de los ocho siguientes comunicará al tomador la rescisión definitiva.
3. La Compañía también tiene la opción de rescindir la póliza comunicándolo por escrito al asegurado dentro de un mes, a partir del día en que tuvo conocimiento de la agravación del riesgo.
4. Si ya se hubiera producido el siniestro, la prestación se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima indicada en las Condiciones Particulares y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del tomador y asegurado, quedará la Compañía liberada del pago de la prestación.

El asegurado debe comunicar, tan pronto como le sea posible, el cambio de residencia fiscal y de domicilio.

C. En caso de producirse el siniestro

1. El asegurado, en caso de siniestro, deberá emplear todos los medios que estén a su alcance para minorar las consecuencias de éste.
2. Deberá acudir inmediatamente al médico y seguir sus prescripciones.
3. El asegurado o el beneficiario deberán comunicar a la Compañía de Seguros el acaecimiento del siniestro en el plazo máximo de 7 días de haberlo conocido. En caso de incumplimiento de este deber, la Compañía de Seguros podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración, salvo que hubiera tenido conocimiento del siniestro por otro medio. Asimismo, el asegurado deberá proporcionar a la Compañía de Seguros toda la información necesaria sobre las circunstancias y las consecuencias del siniestro. En caso de incumplimiento de este deber, la pérdida del derecho a la indemnización sólo se producirá en el supuesto de que haya concurrido dolo o culpa grave.

En el artículo 12 de las Condiciones Generales se describe la documentación que es necesario que se aporte a la Compañía de Seguros para cada una de las garantías.

Título IV. Primas

Artículo 5. Primas

La prima total será constante para toda la duración del seguro, **salvo modificaciones normativas ajenas a la Compañía.**

La prima total, en el caso de tener contratada y en vigor la cobertura de Invalidez Permanente Absoluta, disminuirá a partir de la anualidad en cuya Fecha de aniversario el Asegurado hubiera cumplido 67 años, tal y como se refleja en el Anexo a las Condiciones Particulares.

El tomador/asegurado podrá fraccionar dicha prima anual y elegir entre las formas de pago permitidas por la Compañía sin recargo.

Para que la póliza pueda entrar en funcionamiento es necesario que el tomador pague el importe del seguro (prima) en las fechas, lugar y forma indicados en las Condiciones Particulares.

1. Si el tomador no paga la primera prima, la Compañía de Seguros podrá cancelar automáticamente el contrato o exigir el pago de la misma. La póliza no entrará en vigor hasta que se proceda al pago de la prima. Si la prima no se hubiera pagado y se produjera alguno de los siniestros definidos en el contrato, la Compañía quedará liberada de su obligación de pago de la prestación.
2. La falta de pago de una de las primas siguientes hace que la cobertura dada por la Compañía de Seguros quede suspendida un mes después de haberse producido el impago. Si la Compañía no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima, la póliza quedará extinguida a todos los efectos sin que sea preciso comunicarlo por escrito.
3. Si el tomador hubiera optado por el pago de la prima anual de forma fraccionada y se produce un siniestro, la Compañía de Seguros tiene derecho a deducir de la prestación el importe de la prima anual que estuviera pendiente de pagar.
4. En el recibo de la prima anual se indicarán los recargos, tasas e impuestos que sean de aplicación en cada momento. Las primas se pagan por el tomador a la Compañía en su domicilio bancario expresado en las Condiciones Particulares.
5. El tomador puede solicitar a la Compañía en cualquier momento la modificación del mencionado domicilio, pudiendo la Compañía exigir al tomador que acredite la titularidad de la nueva cuenta de domiciliación. **La Compañía no admite, en ningún caso, dinero entregado en efectivo.**

Título V. Modificaciones de la póliza

Las modificaciones de póliza referidas a incrementos de capital y/o alta de cobertura de Invalidez Permanente Absoluta no podrán realizarse en las 4 últimas anualidades antes del vencimiento de la misma.

En cada modificación de póliza, la prima variará en base a la modificación que se haya efectuado.

Artículo 6. Modificación de coberturas

Fallecimiento decreciente:

La cancelación de esta cobertura por parte del tomador supone la cancelación de la póliza.

Invalidez Permanente Absoluta decreciente:

El tomador/asegurado podrá solicitar la contratación de esta cobertura en el aniversario de la póliza siempre que el asegurado se encuentre dentro del límite de edad máxima de contratación permitido para esta cobertura y avisándolo a la Compañía con un mes de antelación.

El tomador/asegurado podrá solicitar la cancelación de esta cobertura en el aniversario de la póliza y hasta un año antes de la fecha de vencimiento de esta cobertura, avisándolo a la Compañía con un mes de antelación. La cancelación de esta cobertura no supone la cancelación de la póliza.

Artículo 7. Modificación de capitales asegurados

El tomador/asegurado podrá solicitar la ampliación y/o reducción del capital asegurado de ambas coberturas, avisándolo a la Compañía con un mes de antelación al aniversario de la póliza, siempre dentro de los límites y condiciones de contratación vigentes de la Compañía y hasta que el asegurado llegue a la edad máxima de contratación permitida en ambas coberturas.

Título VI. Regulación y funcionamiento de la póliza

Artículo 8. Bases de la póliza

Esta póliza se basa en la solicitud de seguro, la declaración de salud y en las declaraciones del tomador/asegurado.

El tomador/asegurado no está obligado a declarar circunstancias no requeridas por la Compañía en la declaración de seguro o en documentos complementarios.

Artículo 9. Eficacia y duración de la póliza

1. La póliza entra en vigor en la fecha y la hora indicada en las Condiciones Particulares, siempre que se haya pagado la primera prima.
2. La duración estipulada de la póliza será hasta la Fecha de vencimiento de la misma. No obstante, **el tomador podrá cancelar la póliza mediante notificación por escrito comunicándoselo a la Compañía con 1 mes de antelación a la fecha de aniversario de la póliza.**

Artículo 10. Aceptación de la póliza

Por parte del tomador

1. El tomador, **en el plazo de 1 mes desde la entrega o de la puesta a su disposición del contrato, podrá desistir de la contratación del contrato sin necesidad de que indique los motivos de tal desistimiento y sin penalización alguna**, en este caso la Compañía de Seguros está obligada a devolver al tomador el importe de prima pagado hasta ese momento.
La devolución se hará una vez que hayan transcurrido los plazos legales de devolución de recibos establecidos por la normativa y siempre que el tomador no haya ejercido previamente el derecho de devolución de recibos.
En caso de querer ejercer el derecho de desistimiento, deberá comunicarlo por escrito a la Compañía en el plazo de un mes desde la fecha de efecto de la póliza.

2. Durante ese mismo plazo de 1 mes, el tomador también puede exigir a la Compañía de Seguros que subsane cualquier divergencia existente entre las condiciones acordadas y el contrato. Transcurrido dicho plazo, la póliza se entiende aceptada en todos sus términos y condiciones, de tal forma que, en caso de reclamación, se estará a lo dispuesto en el contrato.

Por parte de la Compañía de Seguros

1. La Compañía de Seguros una vez transcurridos 180 días desde la fecha de efecto del contrato, no disputará la validez del contrato, salvo en el supuesto de declaraciones inexactas comunicadas con dolo por el tomador y asegurado.
2. En el supuesto de declaraciones inexactas se estará a lo dispuesto en el artículo 4 que regula el deber de declaración del asegurado.

Artículo 11. Cancelación de la póliza

La póliza se cancela:

- Por pago de la prestación por fallecimiento del asegurado.
- Por pago de la prestación por invalidez permanente absoluta del asegurado.
- Cuando se alcance la fecha de vencimiento establecida.
- En la fecha de aniversario en la que el asegurado haya cumplido 75 años.
- **Por decisión unilateral del tomador comunicándose por escrito a la Compañía un mes antes de la fecha de aniversario.**
- Por fraude del tomador/asegurado entendido como proporcionar conscientemente información no verdadera en el proceso de contratación, si conociendo la información verdadera, la Compañía hubiera emitido la póliza en otras condiciones o no la hubiera emitido.
- Por impago de la prima.
- Si el asegurado pierde la condición de ser residente fiscal en territorio español, según se define en el título II de este documento.

La cobertura de invalidez permanente absoluta se cancela:

- **Por decisión unilateral del tomador comunicándose por escrito a la Compañía un mes antes de la fecha de aniversario.**
- Por fraude del tomador/asegurado entendido como proporcionar conscientemente información no verdadera en el proceso de contratación de la cobertura, si conociendo la información verdadera, la Compañía hubiera emitido la póliza en otras condiciones o no la hubiera emitido.
- En la fecha de aniversario en la que el asegurado cumpla 67 años.

Artículo 12. Pago de las prestaciones

El beneficiario de la prestación deberá comunicar a la Compañía de Seguros el acaecimiento del siniestro dentro de los 7 días siguientes de haberlo conocido.

En caso de incumplimiento de ese plazo, la Compañía de Seguros tendrá derecho a reclamar los posibles daños y perjuicios causados por la falta de declaración en ese periodo, salvo que hubiera tenido conocimiento del mismo por otro medio.

Documentación que se debe remitir a la Compañía de Seguros

1. Fallecimiento

En caso de fallecimiento del asegurado, el beneficiario o sus respectivos representantes legales, deberá/n enviar a la Compañía de Seguros la documentación que se indica a continuación:

Documentación sobre el fallecimiento del asegurado y su causa:

- DNI del asegurado o certificado de nacimiento.
- Certificado literal de defunción.
- Informes médicos completos, relativos a las causas del fallecimiento del asegurado, que contengan referencias a la fecha de aparición de los primeros síntomas, diagnóstico, tratamiento y evolución de las mismas, así como a los antecedentes personales. En caso de accidente, diligencias judiciales completas y/o atestado sobre el accidente.

Documentación sobre los beneficiarios:

- Certificado de últimas voluntades.
- Testamento, si existe.
- Declaración de herederos, si no existe ni testamento ni beneficiarios designados expresamente en el contrato. - En caso de cónyuge: certificado de matrimonio. - En caso de hijos: fotocopia completa del Libro de Familia.
- DNI/NIF de los beneficiarios.
- Certificado de titularidad de la cuenta del beneficiario en la que desea se realice el abono del seguro.

Una vez revisada la documentación y aceptado el siniestro la Compañía remitirá a los beneficiarios el certificado donde se indica el capital asegurado a abonar.

Este documento les permitirá liquidar en la Agencia Tributaria el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o bien obtener el documento acreditativo de exención del mismo.

Una vez realizado este trámite, los beneficiarios deberán remitir a la Compañía la carta de pago o documento de exención del Impuesto para que ésta pueda proceder al pago del importe correspondiente.

2. Invalidez

En caso de invalidez del asegurado deberá enviarse a la Compañía de Seguros la documentación que se indica a continuación:

- DNI/NIF del asegurado.
- Resolución, definitiva y firme por la Seguridad Social u organismo competente, de reconocimiento de la invalidez permanente absoluta o total, que incluya dictamen propuesta.
- Certificado de titularidad de la cuenta del beneficiario (asegurado) en la que desea se realice el abono del seguro.
- Informes médicos completos relativos a las causas que han motivado la invalidez del asegurado, que contengan referencias a la fecha de aparición de los primeros síntomas, diagnóstico, tratamiento y evolución de las mismas, así como a los antecedentes personales. En caso de accidente, además de lo anteriormente mencionado, diligencias judiciales completas y/o atestado sobre el accidente.

La Compañía podrá rechazar el pago de la indemnización cuando compruebe la existencia de infracciones en las condiciones de esta póliza, o cuando, a juicio de su médico, se pretendiera una prolongación artificiosa de cualquier enfermedad, existiendo mala fe por parte del asegurado.

En caso de desacuerdo sobre la indemnización, cada parte designará un perito, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos. Si una de las partes no hubiera hecho la designación, estará obligada a realizarla en los ocho días siguientes a la fecha en que sea requerida por la que hubiere designado el suyo, y de no hacerlo en este último plazo se entenderá que acepta el dictamen que emita el perito de la otra parte, quedando vinculado por el mismo.

En caso de que los peritos lleguen a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta, en la que se harán constar las causas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en la determinación de la indemnización y la propuesta del importe líquido de la indemnización.

Cuando no haya acuerdo entre los peritos, ambas partes designarán un tercer perito de conformidad. De no existir ésta, se podrá promover expediente en la forma prevista en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria o en la legislación notarial. En estos casos, el dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado por las partes o, en su defecto, en el de treinta días a partir de la aceptación de su nombramiento por el perito tercero.

Una vez emitido y notificado el dictamen de los peritos, por unanimidad o por mayoría, será vinculante, salvo que se impugne judicialmente por alguna de las partes, dentro del plazo de treinta días, en el caso de la Compañía y ciento ochenta en el del asegurado, a contar desde la fecha de la notificación del dictamen. De no interponerse la acción judicial en los citados plazos, el dictamen pericial devendrá inatacable.

Si el dictamen de los Peritos fuera impugnado, el asegurador deberá abonar el importe mínimo de la indemnización que considera que debe y si no fuera impugnado, abonar el importe de la indemnización fijada por los peritos en el plazo de cinco días.

Cobro de la prestación

Cuando una prestación se haga exigible, la Compañía la liquidará tan pronto como se demuestre la obligación del pago, la identidad y el importe a satisfacer a cada Beneficiario. En cualquier supuesto, la Compañía pagará dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración de siniestro, el importe mínimo que pueda deber, según las circunstancias por ella conocidas.

La Compañía no abona intereses ni compensación en caso de retrasos en los pagos de cantidades debidas por ella, si tal retraso se debe a causa justificada o que no le fuera imputable, como puede ser, de forma enunciativa pero no limitativa, documentación insuficiente, falta de reclamación de las cantidades o cualquier otra circunstancia ajena a la Compañía.

Los importes de las prestaciones a pagar por la Compañía se determinarán teniendo en cuenta todas las cantidades que el tomador pueda adeudar a la Compañía.

El pago de la prestación libera a la Compañía de toda responsabilidad respecto de esta prestación, tanto frente al Beneficiario interesado como frente a los que pudieran presentarse como ulteriores beneficiarios.

Artículo 13. Inembargabilidad de las prestaciones

La Compañía pagará las prestaciones a los beneficiarios aún contra las reclamaciones de los herederos y acreedores del tomador.

Artículo 14. Prescripción

El derecho a cada reclamación sobre esta póliza prescribe cinco años después de la fecha en que pueda ejercitarse.

Artículo 15. Duplicado de la póliza

En caso de extravío o destrucción del contrato el tomador puede solicitar a la Compañía, de acuerdo con la legislación vigente, un duplicado que tendrá idéntica eficacia que la póliza original.

Artículo 16. Comunicaciones

Todas las comunicaciones que requiera el cumplimiento de la presente póliza deberán hacerse por escrito o por alguno de los medios de comunicación que ofrezca la Compañía en cada momento.

Algunas de las comunicaciones relacionadas con esta póliza de seguro se generarán en formato electrónico. Cuando haya una nueva comunicación disponible para usted, la Compañía le avisará mediante correo electrónico o SMS a su teléfono móvil.

Artículo 17. Legislación aplicable y jurisdicción

Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del presente contrato, el del domicilio del asegurado. Corresponde a la Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda, el control de la actividad aseguradora de la Compañía. Esta póliza se rige por las Leyes Españolas, armonizadas con la Legislación de la Comunidad Europea y específicamente por la Ley de Contrato de Seguro.

Artículo 18. Instancias de reclamación

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 11 de marzo de 2004 sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras (ORDEN ECO/734/2004), esta entidad aprobó el Reglamento de Defensa del cliente donde se regulan las instancias y el procedimiento de reclamación y que, de forma resumida, se concreta en lo siguiente:

De conformidad con el artículo 3 de la ORDEN ECO/734/2004 arriba referida, el tomador, el asegurado y el beneficiario así como sus derechohabientes están facultados para formular reclamaciones contra la Compañía, si consideran que ésta realiza prácticas abusivas o lesivas de los derechos derivados del contrato de seguro.

Para formular su reclamación, deberá, en primer lugar, dirigirse por escrito exclusivamente a las oficinas centrales de la Compañía, sita en la Avenida de Bruselas, 16, Parque Empresarial Arroyo de la Vega 28108 Alcobendas, Madrid o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: **calidad.servicio@nnespana.es**.

Una vez resuelta la reclamación por parte del Servicio de Atención de Reclamaciones, si la resolución dictada no fuera favorable para sus intereses, y siempre que no hayan transcurrido dos meses desde la presentación de la reclamación, puede, si usted así lo desea, dirigirse al Defensor del Asegurado, D.A Defensor, Convenio Profesional sito en C/ Velázquez, 80, 1º D, 28001 Madrid o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: **reclamaciones@da-defensor.org**

Si, transcurridos dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación, ésta no ha sido resuelta o haya sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición por las instancias anteriores, el reclamante, en virtud de lo dispuesto en la Orden ECC 2502/2012, de 16 de noviembre por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, podrá formular su reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dirigiéndose por escrito al Servicio de Atención de Reclamaciones, o por correo electrónico a la dirección: **reclamaciones.seguros@mineco.es** o a través de su página web **http://www.dgsfp.mineco.es**.

En relación con lo anterior, se advierte que, para la admisión y tramitación de cualquier reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, será imprescindible acreditar haberlas formulado previamente por escrito ante el Servicio de Atención al Cliente de la Compañía y el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por la legislación vigente y que dicha reclamación no ha sido resuelta en ese plazo de dos meses o que haya sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición.

En todo caso, podrá acudir a la jurisdicción ordinaria, siendo competentes los juzgados y tribunales del domicilio del asegurado en España.

Para mayor información sobre el régimen de reclamaciones el reclamante puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente de la Compañía en los teléfonos 900 300 066 ó 91 602 46 00.

Artículo 19. Impuestos

Son a cargo del tomador o beneficiario todos los impuestos y recargos legales, y entre ellos el recargo por Liquidación de Entidades Aseguradoras (L.E.A.), la del Consorcio de Compensación de Seguros (C.C.S.) y el Impuesto sobre Primas de Seguro (I.P.S.).

Artículo 20. Riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros

Hay situaciones que, bien por acontecimientos extraordinarios, políticos, sociales o fenómenos de la naturaleza, no están cubiertas por su póliza (por ejemplo, motines, rebeliones, actos terroristas...) pero sí están cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros. A continuación, le facilitamos el detalle de estas situaciones.

Regulación de los Riesgos Extraordinarios

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España o en el extranjero, cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

- a.** Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por **la póliza** de seguro contratada con la entidad aseguradora.
- b.** Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

Resumen de las normas legales

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

- a.** Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.
- b.** Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
- c.** Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

2. Riesgos excluidos

- a. Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
- b. Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
- c. Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.
- d. Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
- e. Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.
- f. Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.
- g. Los causados por mala fe del asegurado.
- h. Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.
- i. Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

3. Extensión de la cobertura

- 1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los riesgos ordinarios.
- 2. En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital en riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a la provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.

Comunicación de daños al Consorcio de Compensación de Seguros

- 1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se hubiera gestionado el seguro.
- 2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrán realizarse:
 - Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (**900 222 665 ó 952 367 042**).
 - A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).

3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.
4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.

Se excluyen de las garantías cubiertas por el contrato de seguro los riesgos cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros.

Si tiene alguna duda o necesita ampliar información, puede ponerse en contacto con nosotros:

- Llamando al Servicio de Atención al Cliente al **900 300 066 ó 91 602 46 00**
- A través de nuestra web **www.nnespana.es**
- Enviando un email a **informacion@nnespana.es**
- En cualquiera de nuestras **oficinas**. Encontrará el listado actualizado en la web